REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Così composta:

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary	Presidente
Marina Tucci	Consigliere Relatore
Mario Montanaro	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente

TRA

Parte_1

(C.F. *P.IVA_1*)

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Pierallini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Stefania Bariatti e Marcello Clarich per mandato in atti

APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*)

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Delia Berto e Tonio di Iacovo che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo per mandato in atti

CP_2 (C.F. *P.IVA_3*)

Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Mario Siragusa che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Marco D'Ostuni, Carlo Santoro e Matteo Beretta per mandato in atti

APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_4*)

Controparte_4 (C.F. *P.IVA_5*)

Controparte_5 (C.F. *P.IVA_6*)

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege

APPELLATI

Controparte_6 (C.F. *P.IVA_7*)

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende per mandato in atti

APPELLATA

Controparte_7 (C.F. *P.IVA_8*)

Controparte_8 (C.F. *P.IVA_9*)

CP_9 (C.F. *P.IVA_10*)

Elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Luca Leone e Paola Conio che le rappresentano e difendono per mandato in atti

APPELLATE

Controparte_10 (C.F. *P.IVA_11*)

Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Toscano ed *Pt_2* *[...]* che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Daniele Villa ed Enrico Campagnano per mandato in atti

APPELLATA

Controparte_11 (C.F. *P.IVA_12*)

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marina Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto Fumagalli per mandato in atti

APPELLATA

Controparte_12
[...] (P.I *P.IVA_13*)

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Losardo che la rappresenta e difende con l'Avv.to Francesco Vinci per mandato in atti

APPELLATA

Controparte_13 (C.F. *P.IVA_14*

Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 5014/2020 resa nel procedimento R.G. n. 61877/2013 – ripetizione di indebito -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo (r.g. 61877/2013) *Parte_1* in amministrazione straordinaria, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma *Controparte_1* in relazione a forniture di carburanti effettuate dalla convenuta presso diversi aeroporti italiani, chiedendo la restituzione di € 2.292.525,25, somma asseritamente pagata in eccesso tra il 1999 e il 2009 per avere la convenuta richiesto indebitamente un sovrapprezzo che altro non era che la *royalty* (c.d. *airport fee*) dalla stessa in precedenza erogato alle compagnie aeroportuali per poter vendere il carburante utilizzando il sedime degli aeroporti.

Detta royalty asseritamente contrastava con la normativa vigente.

In particolare la direttiva 96/67/CE aveva previsto la possibilità per gli Stati membri di riservare all'ente di gestione aeroportuale l'organizzazione dei servizi a terra, con la previsione di un possibile corrispettivo economico che (art. 16, paragrafo 3) doveva rispettare criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

La direttiva era stata recepita con il D.Lgs. n. 18/99 e con delibera CIPE 86 del 2000 erano stati individuati i corrispettivi per tipologia di servizio con obbligo di contabilità separata per ciascuna categoria e la registrazione dei costi sostenuti.

Con il D.L. n. 203/2005 come convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005 era stata espressamente vietata l'applicazione di *royalties* sulla fornitura di carburanti non connesse ai costi sostenuti per l'offerta del servizio.

L'attrice sosteneva che la convenuta aveva "ribaltato" *royalties* non correlate ai costi del servizio prestato, senza fornire alcuna dimostrazione degli esborsi, avendo applicato una quota fissa per metro cubo di carburante.

L'AGCM, con provvedimenti confermati dal Giudice amministrativo, aveva ritenuto l'abuso di posizione dominante da parte di *Controparte_14* e *Controparte_11* *[...]* per gli aeroporti di *CP_6* e Milano in quanto era stato riscontrato che la

determinazione del valore delle *airport fees* era avvenuto in modo del tutto svincolato dai costi che avrebbero potuto essere lecitamente considerati.

Deduceva poi che la giurisprudenza comunitaria aveva valutato come illegittima l'imposizione di un canone di accesso al mercato dell'assistenza a terra in aeroporto laddove richiesto come contropartita economica della concessione e dell'opportunità di guadagno, in aggiunta al canone che il prestatore o utente versava per la messa a disposizione di impianti aeroportuali, nel rispetto dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 96/67/CE.

La convenuta si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (in quanto la determinazione delle *airport fees* rientrava nella discrezionalità tecnica dell' *CP_5*) e comunque affermava il difetto di interesse ad agire dell'attrice (in quanto i danneggiati erano i viaggiatori su cui erano stati addebitati di fatto le royalties aumentando i prezzi dei biglietti aerei), il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto l'AGCM non le aveva contestato alcuna condotta illecita e non aveva partecipato ad alcun cartello), la prescrizione del diritto in difetto di atti interruttivi infradecennali e la compensazione dell'avversa pretesa con il proprio credito.

In subordine chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di: *[...]* *Controparte_8* *Controparte_6* *CP_2* *Controparte_15* *Controparte_7* *CP_12* *Controparte_13* *Controparte_16* *[...]* *Controparte_17* *CP_9* *CP_5* *Controparte_18* *[...]*

Chiedeva la condanna dei suddetti terzi ex art. 2033 c.c. e 2041 c.c. al pagamento in proprio favore di una somma pari a quanto avrebbe dovuto erogare all'attrice.

Era autorizzata la chiamata in causa dei terzi che si costituivano, espletavano eccezioni in rito e in merito e sostenevano l'infondatezza della domanda svolta nei loro confronti.

Il Tribunale disponeva CTU e con sentenza 5014 del 2020 così statuiva:

"*rigetta le domande proposte dalla* *Parte_1* *Parte_1* *[...]* *avverso la* *Controparte_1* *, con conseguente assorbimento delle domande proposte dalla* *Controparte_1* *versi i terzi chiamati in causa; compensa tra le parti le spese di lite."*

Parte_1 in amministrazione straordinaria proponeva appello e concludeva chiedendo :

"in via principale: riformare la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013 e: accertare e dichiarare la nullità della clausola di pagamento delle airport fees e in ogni caso il difetto di causa e/o di causa lecita delle relative attribuzioni patrimoniali da parte di Pt_1 a Controparte_1 nel periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2009, come meglio precisato in narrativa; per effetto e in ogni caso, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di Pt_1 di una somma pari ad euro 2.292.524,25, ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge. In via istruttoria, si chiede: integrazione ed aggiornamento della Consulenza Tecnica Contabile già espletata nel corso del primo grado di giudizio, la quale dovrà necessariamente essere rinnovata ed aggiornata, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5, del quesito, alla luce della sentenza n. 6802 del 19 giugno 2020 del TAR Lazio che ha annullato il provvediment CP_5 n. 27438 del 27 aprile 2009; l'ordine nei confronti d CP_[...] di esibizione ex art. 2711 c.c. e artt. 210 e 198 c.p.c. di tutta la documentazione inerente l'addebito all'odierna appellante di sovrapprezzi e/o royalties per la fornitura di carburante in ambito aeroportuale dal 1999 a tutto il 2009, già evidenziato nella memoria istruttoria ex art. 183, Vi comma n. 2".

Controparte_1 si costituiva e concludeva chiedendo :

"respingere l'appello di Controparte_19 in amministrazione straordinaria siccome inammissibile e/o infondato, se del caso - ed in parziale riforma della sentenza impugnata - con accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionatamente proposti (di inammissibile e illegittima ricostruzione del fascicolo di parte di Pt_1 ; di carenza di interesse d Pt_1 all'azione di ripetizione; di inammissibile costituzione nel giudizio di prime cure di CP_9 e, ove occorra, con accoglimento delle eccezioni dichiarate assorbite dal Tribunale, quali espressamente sopra riproposte (di inammissibilità e infondatezza della domanda di nullità e di ripetizione d'indebito d Pt_1 per: (a) insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, compresa la carenza di prova, per la dichiarazione di nullità degli accordi di pagamento tra le parti principali circa le airport fees e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione di ripetizione, nonché per la condanna al pagamento di sorte, interessi e rivalutazione monetaria; (b) prescrizione del diritto alla ripetizione quanto meno per l'importo di euro 1.884.702,05 - o del diverso, maggior o minor, importo che dovesse risultare dagli atti di causa - relativo ai pretesi pagamenti negli anni 1999-2003, nonché (c) compensazione anche parziale del credito, nel caso riconosciuto in favore di Pt_1 , con il controcredito di euro 33.884,28); quanto ai terzi chiamati, ove pronunzia non assorbita dal rigetto dell'appello di Pt_1 : a) rigettare ogni contraria eccezione, deduzione e domanda siccome inammissibile e/o infondata; b) dichiarare inammissibile la costituzione in prime cure di CP_9 per difetto di rappresentanza con ogni relativa conseguenza; c) dichiarare la nullità dei correlativi atti e clausole (che si sono succedute nel periodo oggetto di causa) di determinazione delle royalties e dei minimi garantiti su carburanti erogati che sono stati loro rispettivamente versati da CP_1 ; d) in caso, ove rilevante, di dichiarazione

di ammissibilità e fondatezza anche parziale della domanda d Pt_1 , condannare - al lordo della somma che dovesse essere compensata con i controcrediti di CP_1 verso [...] Parte_1 per € 33.884,28 di cui alla lett. A) (c) che precede - i medesimi terzi, in via di ripetizione ai sensi dell'art. 2033, cod. civ., o in via d'indennizzo ai sensi dell'art. 2041, cod. civ., al pagamento in favore di CP_1 delle somme - maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge - nella misura di seguito indicata per ciascun chiamato, salvo quelle maggiori o minori che comunque risultino dagli atti di causa e pertanto: 1) il Controparte_4 , in persona del Ministro in carica, ed il Controparte_3 in persona del Ministro in carica, al pagamento della somma di euro 234.692,00; 2) Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 293.297,00; 3 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 1.387.329; 4) *Controparte_8* , in persona del legale *rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 53.416,26; 5) [...] Controparte_10 (già Controparte_15 e CP_16 Controparte_20 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma: 6) Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 98.439,00; 7) Controparte_12 gestione dell'aeroporto regionale umbro Controparte_12 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.783,00; 8) [...] Controparte_13 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 2.767,00; 9) CP_9 Società Azionaria Gestione Aeroporto di CP_21 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 557.178,00; di euro 72.879,00 in relazione allo scalo di CP_15 ; di euro 47.852,00 in relazione allo scalo di Pisa; in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte_19 in amministrazione straordinaria (e chi di ragione), in favore di Controparte_1 alla refusione di spese e compensi di lite, incluse le spese di ctu, del primo grado nella misura di legge; condannare Controparte_19 in amministrazione straordinaria e chi di ragione alla refusione, in favore d Controparte_1 delle spese e compensi di lite del secondo grado. In via istruttoria: 1) respingere ogni altrui istanza istruttoria siccome inammissibile; 2) ammettere le prove orali formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 18 marzo 2015 ed in particolare la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1 A.S. di cui al capitolo n. 6, qui di seguito riportato: "Vero o no che negli anni 1999-200 Pt_1 ha 'ribaltato' il costo delle airport fees, ad essa addebitate da parte d CP_ [...] (e delle altre compagnie petrolifere) in relazione alle forniture di carburante eseguite presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Pisa, CP_8 , Crotone, CP_15 , CP_7 CP_21 , Perugia, CP_13 sul prezzo dei biglietti aerei pagati dai passeggeri anche attraverso le voci Fuel Surcharge, tasse ed oneri aggiuntivi? ".*

CP_2 si costituiva e concludeva chiedendo :

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: (i) rigettare l'appello principale d [...] Parte_3 in quanto infondato in fatto ed erroneo in diritto; (ii)

rigettare l'appello incidentale d Controparte_1 *in quanto infondato in fatto ed erroneo in diritto; (iii) anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto da* CP_2 *(a) in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza del giudice adito sulle domande proposte d* Controparte_1 *nei confronti d* CP_2 *nei limiti esposti in atti, in ragione della clausola compromissoria in essere tra le parti; (b) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione parziale dei diritti vantati da* […] CP_1 *come esposto in atti; per l'effetto, respingere in parte le domande proposte da quest'ultima nei confronti di* CP_2 *(c) nel merito, respingere le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge)."*

CP_5 si costituiva e concludeva chiedendo :

"respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti d CP_5 *da tutte le parti in causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Il Controparte_4 e il Controparte_22

si costituivano e concludevano chiedendo:

"respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Controparte_6 si costituiva e concludeva chiedendo :

"*rigettare l'appello proposto da* Parte_4 *amministrazione straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, in quanto infondato in fatto e in diritto, in ogni caso rigettando tutte le domanda proposte nei confronti d* Controparte_6 *Con vittoria delle spese di lite".*

Controparte_23 si costituiva e concludeva chiedendo :

"*rigettare l'appello proposto da* Parte_4 *amministrazione straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di* Controparte_7 *perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite*."

Controparte_8 si costituiva e concludeva chiedendo :

"rigettare l'appello proposto da Parte_5 […] *avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti d* Controparte_8 […] *perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite."*

CP_9 si costituiva e concludeva chiedendo :

"*rigettare l'appello proposto da* Parte_5 [...] *avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di* CP_9 [...] Controparte_24 *perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite"*

Controparte_10 si costituiva e concludeva chiedendo :

" *in via principale, rigettare l'appello proposto d* Parte_1 *in A.S., nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata d* Controparte_1 *nei confronti d* [...] Controparte_10 *(già* Controparte_15 *e disporne conseguentemente l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese di lite; sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da* Controparte_1 *nei confronti d* Controparte_10 *per i motivi spiegati in narrativa; nel merito, rigettare integralmente le domande tutte spiegate da* Controparte_1 *nei confronti di* [...] Controparte_10 *in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati in narrativa; sempre in via subordinata, qualora si ritenesse corretta una interpretazione restrittiva dell'art. 11 terdecies, L. 2 dicembre 2005, n. 248, nei termini di cui in narrativa, si formula sin d'ora istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale al fine del vaglio di legittimità della norma con riferimento agli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione. Con vittoria di spese, competenze e onorari*".

CP_11 si costituiva e concludeva chiedendo :

"*accertato ch* Controparte_25 *non è parte del giudizio avanti il Tribunale di Roma rg 61877/2013; che la sentenza n. 5015/2020 emessa in quella stessa causa non ha formulato alcuna statuizione né assunto alcuna decisione nei confronti d* Cont *; ch* Pt_1 *difetta di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio anche nei confronti di* Cont *la quale è comunque priva di legittimazione passiva; - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da* Pt_1 *nei confronti di* Cont *e/o la nullità della citazione di* Pt_1 *nei confronti di* Cont *e/o dichiarare l'estromissione di* Cont *dal presente giudizio assumendo a tal fine ogni più opportuno provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio".*

CP_12 si costituiva e concludeva chiedendo :

"*in via principale, rigettare l'appello proposto da* Parte_3 *nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di*

fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata dal Controparte_1 nei confronti di CP_12 e disporne conseguentemente l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese di lite; - in via preliminare dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da CP_1 nei confronti di CP_12 per i motivi esposti nella narrativa dell'atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_13 [...] non costituita nonostante rituale notifica dell'appello.

Deve essere poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_11 perché non era parte del giudizio di primo grado.

Parte_1 afferma di aver notificato la citazione anche a CP_11 in quanto terza chiamata su istanza di CP_2 a sua volta terza chiamata.

In realtà come risulta dal verbale dell'udienza del diciassette luglio 2014 CP_2 aveva rinunciato a detta chiamata né risulta che vi sia stata alcuna notifica in primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda svolta da Pt_1 nei confronti delle convenute in primo grado in quanto si trattava di rapporto tra imprese iure privatorum e in quanto nel presente giudizio era stato richiesto l'accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita in una convenzione negoziale stipulata da soggetti privati relativa al corrispettivo dovuto per l'erogazione di un servizio, richiamando Cass. 23598/2017.

Sul punto l'appello incidentale condizionato proposto da CP_1 è stato oggetto di rinuncia nel corso del presente grado.

Il Tribunale ha poi ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per quanto le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati e per la domanda svolta da S.A.T. s.p.a. avverso l' CP_5 richiamando l'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007 che demanda al GO la giurisdizione in ordine alla domanda

proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali richiamando Cass. 28212/2019.

Ha poi respinto l'eccezione di nullità della domanda proposta dalla *Controparte_1* avverso i terzi chiamati *Controparte_8* *Controparte_6* *CP_2* *Controparte_15* *Controparte_7* *CP_12* *CP_13* *[...]* *Controparte_26* *CP_9* *[...]* *Controparte_4* e *Controparte_3* nonché l'eccezione di nullità della domanda spiegata da parte attrice e della domanda di manleva svolta dalla S.p.A. S.A.T. avverso l' *CP_5*

Il Tribunale a tale proposito ha affermato testualmente:

"*gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa sono stati individuati nel suo diritto di rivalsa nei loro confronti derivante dal pagamento delle airport fees da parte della società petrolifera ai gestori aeroportuali sopra citati, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta nulla la clausola contrattuale in forza della quale i costi di tali corrispettivi sono stati ribaltati a suo carico dai soggetti gestori degli scali aeroportuali d'interesse.*"

Ha infine dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione di compensazione sollevata dalla *Controparte_1* con il proprio credito di € 85.154,52 di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 16543 dell'8/3/2019.

Nel merito ha respinto la domanda per difetto di prova del quantum affermando :

"Le airport fees costituiscono un onere accessorio al costo del carburante giacché, al crescere dei metri cubi erogati, aumentano nella stessa misura e, con particolare riferimento al quesito se siano state ribaltate a carico di passeggeri, il c.t.u. ha osservato che:

- non vi sono prove documentali che dimostrino la traslazione delle airport fees dal vettore aereo agli utenti finali;(su questo appello incidentale d *CP_2* *)*

- le airport fees sono, sostanzialmente, oneri accessori al costo del carburante e calcolati per metro cubo erogato. Esse rientrano nell'ambito dei costi legati al volo, alcuni dei quali (tra cui le airport fees), caratterizzati da evitabilità in caso di cancellazione del collegamento.

In mancanza di prova che i costi relativi alle airport fees siano stati interamente ribaltati dall'attrice sui viaggiatori, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice sollevata dalla convenuta.

Ciò posto, la domanda attorea di ripetizione di indebito è infondata in mancanza di prova dell'elemento costitutivo del pagamento. E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,

per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella specie, al fine di accertare l'ammontare delle airport fees asseritamente corrisposte dall'attrice alla Controparte_1 *il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: prospetto riepilogativo degli importi fatturati e versati a titolo di airport fees tr* Pt_1 Co CP_1 *nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione* Pt_1 *); fatture emesse d* CP_1 *nei confronti d* Pt_1 *nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato n. 19 all'atto di citazion* Pt_1 *); schede di contabilità /estratti conto elettronici relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da* Pt_1 *nel periodo 1999 – 2008 (allegato n. 20 all'atto di citazion* Pt_1 *).*

Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso.

Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che "La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da Pt_1 *non consente, quindi, una quantificazione diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stess* Pt_1 *a* CP_1 *. Innanzitutto, si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse da* CP_1 *per la fornitura di carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata, unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la documentazione prodotta in giudizio da* Pt_1 *relativa al pagamento delle airport fees, ovvero delle fatture contenenti anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici "estratti conto elettronici" (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati d* Pt_1 *nei confronti di* CP_1 *. Inoltre, nella documentazione in atti, non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, second* Pt_1 *, sarebbero stati effettuati alla società petrolifera".*

L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce "Airport fee", nonché sulla somma esigua per la quale l Controparte_1 *ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice.*

Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere

dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell CP_19 *.*

Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria CP_5 *ha richiamato le risultanze di tale attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa* CP_7 CP_15 CP_21 *, per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal* CP_5 *in relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, conseguentemente, l'assorbimento di ogni questione sulle domande proposte da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati in causa.*

Si ritiene equo, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate, compensare tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto".

******

Solo CP_2 chiamata in primo grado da CP_1 propone appello incidentale non condizionato riguardo all'eccezione con cui si ribadisce il difetto di interesse ad agire di Pt_1 , sollevata in primo grado e respinta, basata sulla mancanza di danno in quanto Pt_1 avrebbe ribaltato i costi di cui è causa sul prezzo del biglietto pagato dai viaggiatori (c.d. passing on).

Ciò è ricavabile dal tenore delle doglianze per come articolate nella parte motiva della comparsa di risposta e da quanto ribadito nelle note conclusionali ove si afferma con riferimento alla sentenza di primo grado : "Cont chiede pertanto a codesta Ecc.ma Corte di riformarla dichiarando che le pretese di Pt_1 nei confronti di CP_2 e, quindi, quelle di CP_2 nei confronti di Cont sono infondate, in quanto Pt_1 ha integralmente ribaltato sui suoi passeggeri i costi relativi alle *airport fee* e non ha quindi subito alcun pregiudizio patrimoniale"

Ripropone poi, sempre in via incidentale, nel caso di accoglimento dell'appello principale, alcune questioni ritenute assorbite dal Tribunale.

L'appello incidentale riguardo al difetto di interesse ad agire è inammissibile in quanto la sentenza di primo grado ha respinto totalmente la domanda proposta dall'attrice; solo in caso di condanna di CP_1 infatti (da ultimo cfr Cass. 36420/2023) sarebbe stato ammissibile un'impugnazione in via principale proposto dal terzo chiamato.

****

Primo motivo di appello.

"prima parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dell'avvenuto pagamento delle airport fees da parte d Pt_1 "

E' impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nonostante le risultanze della CTU, ha ritenuto il difetto di prova riguardo al fatto che le somme richieste fossero state corrisposte da Pt_1 ad CP_1 per ristorare quest'ultima da quanto pagato a titolo di airport fees.

Il motivo è infondato sulla base dei seguenti rilievi.

Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di onere della prova, ha affermato :

" il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: prospetto riepilogativo degli importi fatturati e versati a titolo di airport fees tra Pt_1 e Co CP_1 nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione Pt_1); fatture emesse da CP_1 nei confronti di Pt_1 nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato n. 19 all'atto di citazione Pt_1); schede di contabilità /estratti conto elettronici relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti d Pt_1 nel periodo 1999 – 2008 (allegato n. 20 all'atto di citazione Pt_1). Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso. Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che "La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da Pt_1 non consente, quindi, una quantificazione diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stessa Pt_1 CP_1 . Innanzitutto, si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse d CP_1 […] per la fornitura di carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata, unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la

documentazione prodotta in giudizio da Pt_1 relativa al pagamento delle airport fees, ovvero delle fatture contenenti anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici "estratti conto elettronici" (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati da Pt_1 nei confronti di CP_1 . Inoltre, nella documentazione in atti, non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo Pt_1 , sarebbero stati effettuati alla società petrolifera. L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce "Airport fee", nonché sulla somma esigua per la quale la Controparte_1 ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice.

Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell CP_19 .

Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria CP_5 ha richiamato le risultanze di tale attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa CP_7 CP_15 CP_21 , per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal CP_5 in relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi".

Ebbene si rileva in primo luogo come lo stesso ctu aveva evidenziato la carenza e lacunosità documentale rispetto a quanto prodotto da Parte_1 affermando :

"*…il CTU ha invitato le parti a integrare le precedenti memorie al fine di pervenire ad un puntuale e documentato accertamento di tale ammontare. Ha, inoltre, chiesto alle parti di specificare gli importi pagati dall'Attrice alla Convenuta non solo per annualità, ma anche per scalo aeroportuale…. tale informazione, invero, non risulta direttamente desumibile dalla documentazione in atti, ma è, invece, ritenuta utile per dare compiuta risposta anche agli altri quesiti richiesti dal Giudice. Nelle seconde memorie e note di replica prodotte dalle parti, il C.T.P. di Pt_1 effettua una ricostruzione delle airport fees versate, distinguendole per annualità e per scalo aeroportuale, ma senza dettagliare come sia stata eseguita, limitandosi a ribadire che la documentazione presente in atti consente, tramite l'analisi delle fatture, integrate con i flussi dei pagamenti effettuati a favore della società petrolifera, la*

ricostruzione puntuale delle ariport fees erogate. Ricostruzione, tra l'altro, incompleta in quanto risultano airpot fees pari ad Euro 41.730 ancora da imputare. Oltre ad Pt_1 *, nessuna delle parti in causa ha fornito ulteriore documentazione utile a colmare le lacune riscontrate…*"

Il CTU non ha quindi effettuato un diretto collegamento tra fatture e pagamenti ma, in assenza di compiuti riscontri in tal senso ha così affermato : *"Lo scrivente ha dovuto effettuare una stima dell'importo stesso."*

Il CTU ha poi basato il proprio calcolo sulla base del seguente metodo :

"*Punto di partenza per una valutazione delle airport fees pagate sono state le fatture emesse dalla Convenuta all'Attrice per la fornitura di carburante. Le airport fees venivano, infatti, addebitate da* CP_1 *nelle stesse fatture con cui veniva imputato il costo del carburante, ma indicate in una voce separata. Come risulta dall'allegato 1 all'atto di citazione, di cui di seguito si riporta un estratto (tabella 2), le fatture emesse d* CP_1 *nel periodo oggetto di causa, per la fornitura di carburante, corrispondono ad Euro 95.731.738,52 di cui Euro 2.462.504,26 si riferiscono ad airport fees. I pagamenti, invece, elencati da* Pt_1 *ammontano ad Euro 108.223.774, ossia circa Euro 13 milioni in più rispetto al fatturato, a riprova di come non sia possibile una quadratura tra fatturato e pagamenti. Una volta individuato l'ammontare delle airport fees fatturate d* CP_1 *ad* Pt_1 *, il passaggio successivo, non potendo individuare tramite la documentazione in atti le airport fees pagate, è stato quello di suppore una sostanziale coincidenza tra le queste ultime e quelle fatturate"*

Il CTU ha inoltre riscontrato la mancata insinuazione al passivo da parte di CP_1 per cui ha dedotto un elemento a conforto del fatto che le airport fees fossero state pagate da Pt_1 .

L'appellante sostiene che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, la prova dell'entità del credito sarebbe stata raggiunta e ciò sulla base :

a) della mancata contestazione da parte di CP_1 del pagamento ricevuto da Pt_1 ; l'appellata anzi secondo Pt_1 descrivendo la "*prassi di retrocessione delle airport fees dall'appellata ai gestori aeroportuali, confessa che le airport fees erano corrisposte da* Pt_1 *ad* CP_1 *, che a sua volta le corrispondeva ai gestori aeroportuali ch* CP_1 *ha chiesto essere autorizzata a chiamare in causa*"

b) della ricostruzione operata dal CTU che ha rilevato, a riscontro ulteriore, la mancata insinuazione al passivo per gli importi fatturati a titolo di airport fees e la durata pluriennale del rapporto contrattuale e quindi delle forniture, elemento che conforterebbe il fatto che tutte le fatture fossero state pagate;

c) del deposito degli estratti conto bancari elettronici che sono tecnicamente immodificabili e che corrispondono alla contabilità della società *in bonis* Pt_1 con un valore "*sovrabbondante ma comunque prossimo rispetto alla somma del carburante e delle fees fatturate da* CP_1 *. … si tratta dunque di "numeri" assistiti, se non da certezza, da altissima "credibilità". Anche qui, sarebbe spettato semmai ad* CP_1 *indicare a quale altro titol* Pt_1 *avrebbe potuto effettuare tali pagamenti in suo favore, di modo da escluderne l'imputazione alle fees controverse*".

Le argomentazioni sono prive di pregio.

L'appellata costituendosi in primo grado e anche in appello ha contestato di aver ricevuto da Pt_1 i pagamenti richiesti a titolo di airport fees e portati dalle specifiche fatture e questo costituisce un dato da cui non è possibile prescindere.

La documentazione prodotta poi, come rilevato dal CTU, consiste in fatture non quietanzate per € 95.731.738,52 e in estratti conto che contabilizzano pagamenti per € 108.223.774 senza che si riesca a effettuare una quadratura.

Non è possibile, si rileva, far corrispondere la fatturazione ai pagamenti e tantomeno evidenziare se nei pagamenti effettuati vi siano state proprio le fatture indicate.

Il pagamento poi, come rilevato dal CTU, avveniva in forma aggregata, unendo, quindi, nelle varie erogazioni, di volta in volta una pluralità di fatture e non è stato possibile effettuare una verifica analitica.

Pt_1 ha inoltre prodotto per il pagamento schede generali di contabilità tra il 1999 e il 2001 ed estratti conto elettronici dal 2002 al 2008 senza riscontri bancari come bonifici o estratti conto; anche detti documenti non sono idonei a supportare la domanda in quanto, come rilevato dal ctu :

" *non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo* Pt_1 *, sarebbero stati effettuati alla società petrolifera. A titolo esemplificativo, si veda l'"estratto conto elettronico" del 28/03/2003 relativo al pagamento dell'importo di Euro 1.362.760,47 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c d* Pt_1 *presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non risultano indicati né il beneficiario/beneficiari, né tantomeno la fattura o le fatture di riferimento. Sempre a titolo esemplificativo, si veda l'"estratto conto elettronico" al 26/01/2004 relativo al pagamento di fornitori diversi per l'importo di Euro 7.040.642,41 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c di* Pt_1 *presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non*

risultano indicati né i beneficiari, né tantomeno le fatture di riferimento. Trattandosi di un pagamento multiplo verso fornitori diversi non si comprende come Pt_1 *sia riuscita ad attribuire il minor importo di Euro 355.023,84 a pagamenti di fatture emesse da* CP_1 *. Si rileva, inoltre, che, negli "estratti conto elettronici", sono evidenziate in giallo alcune apparenti difformità tra quanto risultante dall'estratto conto contabile e quello bancario tramite la seguente dicitura: "Attenzione: i totali (ricevuti dalla banca/calcolati) sono differenti".*

****

Secondo motivo di appello

"Seconda parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione delle norme applicabili, dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dei costi alla base delle airport fees imposte a Pt_1 *"*

La doglianza riguarda la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'entità dell'esubero delle airport fees (pagate da CP_1 ai gestori aeroportuali) rispetto ai costi effettivamente addebitabili.

A tale proposito l'appellante sostiene che in via generale non possa ritenersi che gli importi richiesti dai gestori aeroportuali alle compagnie petrolifere a titolo di airport fees fossero del tutto privi di giustificazione; la necessità di remunerare costi effettivamente esistenti a carico dei gestori per l'esecuzione del servizio di refuelling comporterebbe quindi solo l'inesistenza del credito per la parte dei pagamenti che potevano ritenersi eccedenti la misura di tale corrispondenza.

Il motivo è assorbito dal rigetto della prima doglianza.

Lo stesso, si rileva ad abundantiam, è comunque infondato nel merito sulla base delle seguenti valutazioni.

Il Tribunale ha ritenuto :

" *se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria* CP_5 *ha richiamato le risultanze di tale attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa,* CP_7 CP_15 *e* CP_21 *, per il periodo*

1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal CP_5 *in relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi".*

L'appellante sostiene:

"*il Tribunale avrebbe dovuto derivare dalla mancanza di prove sui costi sopportati la dimostrazione dell'illiceità delle fees nella loro interezza. Per questo aspetto, si può dire che semmai la CTU aveva errato in favore di* CP_1 *perché aveva applicato i valori* CP_5 *manifestamente illegittimi e poi (ri)annullati dal Tar per il periodo 2006-2009, e li aveva proiettati anche sul periodo precedente in modo da "salvare" grosso modo la metà delle airport fees applicate*".

Si afferma che comunque vi sarebbero riscontri idonei a far ritenere dovute tutte le airport fees ossia: a) l'accertamento effettuato da AGCOM (che ha attestato per Roma e Milano per il 2004 e il 2005 l'applicazione di airport fees del tutto slegati dai costi) e b) le risultanze ispettive per Cont, gli accertamenti CP_5 su Milano, CP_6 e CP_21 .

Si sostiene inoltre che l'opacità contabile degli operatori aeroportuali non avrebbe potuto riverberarsi sull'aggravamento dell'onere della prova a carico di Pt_1 .

Le argomentazioni sono prive di pregio.

In primo luogo il CTU ha affermato di non aver rinvenuto documenti contabili per ricostruire le airport fees applicate negli anni di riferimento dai gestori aeroportuali.

In secondo luogo non è riscontrabile la conseguenza che trae l'appellante, secondo cui l'onere della dimostrazione degli effettivi costi graverebbe sui gestori aeroportuali e sulle società petrolifere.

Pt_1 sostiene a tale proposito che i corrispettivi astrattamente esigibili dai vettori sono solo quelli che i gestori abbiano provato essere coerenti con i parametri fissati dalla direttiva comunitaria e dalle successive norme nazionali di recepimento d.lgs. n. 18/99 e d.l. n. 203/2005, nonché compatibili con i divieti antitrust, con la conseguenza che, in mancanza di prova di questi parametri non sono rispettati, nessun corrispettivo sarebbe esigibile.

In realtà per i motivi sopra evidenziati deve considerarsi illegittimamente addebitata solo la parte non corrispondente all'effettivo costo derivante dall'esercizio dell'attività di rifornimento del carburante da parte della compagnia petrolifera per cui la mancata prova dell'entità dell'esubero, gravante su chi agisce in ripetizione di indebito impone il rigetto della domanda proposta dall'appellante, originario attore.

A tal proposito, può altresì richiamarsi la pronuncia della Cassazione 30.6.2020, n. 13158, in una causa di opposizione ex art. 98 L.F. promossa da una compagnia petrolifera, cessionaria del credito verso CP_28 Parte_1 in A.S. per le somme dovute a titolo di rimborso delle airport fees versate ai gestori degli aeroporti italiani.

In detta sentenza la S.C. ha ritenuto:

"*Non v'è dubbio poi che, incombendo sul debitore la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito, fosse onere della procedura di dimostrare la non corrispondenza delle airport fees – versate da Air Total ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi (ciò senza contare che, poiché i destinatari della normativa in materia sono, per l'appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si comprende in qual modo l'eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il venir meno del diritto di Total ad ottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli)"* .

Dunque, seppure per altra via, ossia in relazione all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, la S.C. è pervenuta all'affermazione dell'onere della prova in capo all'odierna appellante circa la non corrispondenza delle airport fees – versate dalla compagnia petrolifera ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi.

Né, infine, può accogliersi la tesi dell'appellante secondo la quale l'onere della prova spettava ad CP_1 in virtù del principio della vicinanza della prova.

Invero, detto principio vale, nel presente giudizio, anche per l'appellata, essendo altrettanto difficile per CP_1 quantificare costi ad essa non pertinenti, in quanto relativi ai singoli gestori aeroportuali.

Per tutti gli anni di riferimento poi il CTU si è basato su mere stime che sono del tutto insufficienti rispetto al soddisfacimento dell'onere probatorio.

****

APPELLO INCIDENTALE CP_1

L'appello riguarda la pronuncia di compensazione totale operata dal Tribunale.

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha motivato la compensazione con riferimento alla "*parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate".*

L'appellante sostiene che all'epoca dell'instaurazione del giudizio la norma vigente in materia di spese era diversa da quella applicata e comunque afferma l'insussistenza dei presupposti per la compensazione.

Le argomentazioni non hanno pregio.

In primo luogo il Giudice di prime cure ha articolatamente motivato, respingendo le eccezioni, riguardo alla complessa questione relativa al riparto di giurisdizione, all'eccepita carenza di interesse dell'attrice ad agire in ripetizione del preteso indebito e alla ricostruzione del fascicolo di *Pt_1* che *CP_1* aveva contestato.

In secondo luogo la normativa applicata presentava elementi di indubbia complessità, in presenza di statuizioni del Giudice Amministrativo e dei variegati orientamenti dei giudici di merito oltre alla difficoltà tecnica riscontrata dal CTU nella mole di documenti da esaminare.

******

Spese del grado di appello.

L'appellante deve essere condannata a pagare le spese del presente grado secondo soccombenza nei confronti di *CP_1* (scaglione tariffario parametrato alla domanda), compensate per un sesto atteso il rigetto dell'appello incidentale, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.

L'appellante deve inoltre essere condannato sempre secondo soccombenza a pagare a *CP_11* le spese del presente grado (valore indeterminabile di bassa complessità) senza fase istruttoria in quanto non tenuta.

Per le altre parti le spese sono compensate (ivi compresa *CP_2* di cui un solo profilo di appello incidentale è stato dichiarato inammissibile) poiché sono state citate in appello da *Parte_1* solo in quanto parti del giudizio di primo grado come terze chiamate e in quanto la loro posizione rispetto a *Controparte_1* non è stata esaminata atteso il rigetto dell'appello principale.

****

Contributo unificato

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 (introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale nonché di quello incidentale di *CP_1* e di *CP_2* sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.

Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare "In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno."

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando,

dichiara la contumacia di *Controparte_13*

dichiara il difetto di legittimazione passiva di *CP_11*

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da *CP_2* per la parte di cui in motivazione;

respinge l'appello principale e quello proposto in via incidentale da *CP_1* e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna *Parte_1* a pagare a *Controparte_1* le spese del presente grado che, previa compensazione per un sesto, sono liquidate in complessivi € 26.069,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Condanna *Parte_1* a pagare a *CP_11* le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Compensa tutte le altre spese del presente grado.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante, di *Controparte_1* e di *CP_2* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni (art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.

Roma, camera di consiglio del ventitré giugno 2025

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marina Tucci — Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary